

1523159-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RODRIGO COSTA ALBERTIN e de LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA, como incursos nas sanções impostas no art. 155, §4º, I e

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523159-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523159-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RODRIGO COSTA ALBERTIN e de LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA, como incursos nas sanções impostas no art. 155, §4º, I e IV do CP.

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2022 (quarta-feira), por volta das 05h20min, na unidade da Thomazini Drogaria Ltda., situada na Rua Manuel Lemes da Silva, nº 360, Jardim das Oliveiras, São Paulo/SP, Rodrigo Costa Albertin (maior de 21 anos), qualificado na fl.26, e Leonardo Rocha de Oliveira Pereira (maior de 21 anos), qualificado na fl.27, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, dezoito frascos de desodorante, marca Rexona, avaliados no total de R\$

216,00, bem como dois inaladores, marca Respira Max, avaliados no total de R\$ 400,00 (cf. auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega - fl.12), pertencentes ao supracitado estabelecimento comercial.

Pois bem.

Segundo apurado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, Rodrigo e Leonardo romperam a porta de metal que guarnecia a farmácia (cf. fotografia - fl.14), ingressaram na loja, de lá subtraíram os produtos supracitados e empreenderam fuga em seguida.

Como o estabelecimento possui sistema de monitoramento, depois de comunicados logo após o furto, via COPOM, policiais militares se depararam com os indiciados na Rua José Camargo, altura do numeral 10, Itaim Paulista, nesta Capital/SP, portando alguns objetos nas mãos, motivo da fundada suspeita que os levou à decisão pela abordagem.

Efetuada buscas pessoais, em poder de Rodrigo e de Leonardo os policiais militares localizaram os dezoito frascos de desodorante e os dois inaladores furtados da farmácia minutos antes.

Os indiciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial, onde optaram por permanecer em silêncio (fls.05/06).

Conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva (fls. 95/98).

Em 21/10/2022, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls.120/121).

Réu Leonardo citado (fls.137/138). Réu Rodrigo citado (fls.142/143).

Defesa prévia de ambos os réus (fls.146).

Manutenção da denúncia (fls.152).

Laudo pericial do local (fls. 156/159).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.7/9), no auto de exibição e apreensão (fls.12), imagem referente a porta de metal rompida (fls.14), no laudo pericial do local (fls. 156/159), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O representante da vítima, Alexander Sansana, em juízo, disse que recebeu ligação da empresa de segurança (monitoramento), avisando a respeito de um furto ocorrido na loja. Informou que a porta de aço estava arrombada. Subtraíram 2 (dois) aparelhos de inalação e 18 (dezoito) frascos de desodorante. Acrescentou que recuperou os bens.

O policial, Fernando Maia, em juízo, falou que foram (ele e parceiro) acionados via Copom, a respeito de 2 (dois) indivíduos que teriam furtado uma farmácia, arrombando a porta. Em diligência, próximos ao local dos fatos, localizaram os réus com os objetos furtados, conduziram os réus à delegacia. Informou que eram aparelhos de inalação e desodorantes.

O policial, Jose Fernando, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento e receberam informações a respeito de um furto em andamento numa farmácia, através de arrombamento. Próximo ao local dos fatos, encontraram os réus, na posse de desodorantes e máquinas de inalação da vítima. Acrescentou que não conhecia os réus anteriormente.

O réu, Leonardo Rocha, no interrogatório, confessou que entraram (ele e o réu Rodrigo) na farmácia, arrombando a porta (usaram pedaço de madeira), e subtraíram inaladores e desodorantes.

O réu, Rodrigo Costa, no interrogatório, confessou, também, que entrou com o réu Leonardo na farmácia, arrombando a porta e subtraíram inaladores e desodorantes. Observo que a prova colhida, sob o crivo do contraditório, é inequívoca: os depoimentos do representante da vítima e dos policiais, perfazem harmônicos com as confissões dos réus.

Assim, comprovado que os réus, previamente ajustados e com desígnios em comum, furtaram a farmácia vítima, sendo incontroverso o concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, CP). Por óbvio, a multiplicidade de furtadores é fator facilitador do crime e de seu êxito.

De igual modo, indubitável que os réus se utilizaram de um pedaço de madeira para arrombar a porta, viabilizando, desse modo, o ingresso no estabelecimento vítima (art. 155, §4º, I, CP).

Diante do quadro probatório acima transcrito, é o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto qualificado (aqui, arrombamento) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, em relação ao réu Leonardo, trago o concurso de agentes para exasperar a pena-base em 1/6: 2 anos e 4 meses de reclusão e à 11 dias-multa.

Quanto ao réu Rodrigo, igualmente trago o concurso de agentes para a primeira fase. Além disso, trata-se de réu que ostenta maus antecedentes (0016085-28.2011.8.26.0050 - fls.88), a justificar a exasperação da pena. Assim, exaspero a pena em 1/3: 2 anos e 8 meses de reclusão e à 13 dias-multa.

Na segunda fase, mirando as folhas de antecedentes dos réus e respectivas certidões, observo que ambos são reincidentes (réu Leonardo: 0012408-05.2016.8.26.0635 - fls.72 e 0046394-90.2015.8.26.0050 - fls.72/73); réu Rodrigo: 0012730-08.2015.8.26.0361 - fls.76). De outra banda, noto que ambos confessaram, fazendo jus à respectiva atenuante.

Dessa forma, compenso integralmente, para ambos, a agravante por reincidência. Pena intermediária de ambos no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, considerando que houve inversão da posse da res furtiva, inclusive, sendo necessário acionamento da segurança (sistema de monitoramento), com posterior ação policial, descabe consideração de tentativa.

Por fim, ausentes aumentos ou diminuições, torno definitivas as seguintes penas:

a) réu Leonardo: 2 anos e 4 meses de reclusão e à 11 dias-multa e

b) réu Rodrigo: 2 anos e 8 meses de reclusão e à 13 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como os perfis dos réus, demonstrando serem pessoas voltadas às práticas criminosas, fixo, para ambos, o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura dos réus traria desassossego, indefiro o direito de resposta (de ambos) a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno: RODRIGO COSTA ALBERTIN como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, I e IV do CP, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, regime fechado, e à 13 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso; LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, I e IV do CP, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado, e à 11 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito